

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA QQ
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
DENGAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
MAKASSAR
TENTANG
PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN
& PENUNJANG RADIOLOGI
SERTA
PENGAMBILAN SAMPEL & PEMERIKSAAN LABORATORIUM
LINGKUNGAN**

No : 1137/U00000/2025-S0

No : HK.03.01/X.6/4493 /2025

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Dua Belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (12-09-2025) di Makassar, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Pajjaiang Sudiang Raya, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya NPWP 01.061.167.1-801.001, izin operasional berdasarkan keputusan Nomor: 1202208091 tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. dr. Irene, MKM
Jabatan : Kepala BBLKM Makassar
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 11, Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar, NPWP 00.016.315.4-801.000, izin operasional berdasarkan perizinan berusaha berbasis risiko, NIB 1107230133086, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, dimana dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** merupakan pihak yang mengelola instansi kesehatan yaitu Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya.

Paraf Pihak 1			
Paraf Pihak 2			

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berstatus Badan Layanan Umum.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan & Penunjang Radiologi, serta Pengambilan Sampel & Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan tujuan kerja sama**

PIHAK PERTAMA akan merujuk pasien dan atau sampel/ spesimen klinik kesehatan dengan tujuan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan & Penunjang Radiologi, serta Pengambilan Sampel & Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan. Dimana **PIHAK KEDUA** akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan pengambilan sampel laboratorium lingkungan sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA** dan berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 2 **Ruang lingkup kerja sama**

Perjanjian kerjasama ini melingkupi pemeriksaan laboratorium kesehatan (Patologi Klinik, Imunologi, Mikrobiologi Klinik, Penunjang Radiologi, Biomolekuler (tidak termasuk Swab PCR Covid-19 & Antigen Covid-19) serta Pengambilan Sampel & Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan.

Pasal 3 **Tata cara pelaksanaan kerja sama**

A. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan & Penunjang Radiologi

1. **PIHAK PERTAMA** akan merujuk pasien dan atau sampel/ spesimen klinik kesehatan ke kantor **PIHAK KEDUA** dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Untuk pemeriksaan laboratorium kesehatan & penunjang radiologi, **PIHAK KEDUA** akan melakukan pemeriksaan berdasarkan surat permohonan pemeriksaan dari **PIHAK PERTAMA** yang memuat tentang:
 - a. Nama Pasien
 - b. Jenis Kelamin
 - c. Umur
 - d. Alamat
 - e. Diagnosis Sementara
 - f. Jenis Pemeriksaan

Paraf Pihak 1			
Paraf Pihak 2			

- g. Tanggal
 - h. Dokter Pengirim
3. Apabila identitas & syarat pemeriksaan yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat 2 di atas, maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang pemeriksaan tidak lengkap, terhadap keadaan ini. **PIHAK PERTAMA** akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis.
 - b. Menolak pemeriksaan apabila kondisi pemeriksaan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, penolakan atas pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis dengan menjelaskan sebab atau alasan penolakan tersebut.
 4. Untuk bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa bahan yang siap diperiksa (sampel) dan atau bahan yang belum siap diperiksa (spesimen).
 5. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** harus memenuhi persyaratan pengiriman sampel/spesimen yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** atau ketentuan standar yang berlaku.
 6. Bahan pemeriksaan yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** harus dilengkapi dengan data yang lengkap, antara lain:
 - a. Identitas pasien : nama, jenis kelamin, umur
 - b. Nama dokter yang merekomendasikan pemeriksaan laboratorium
 - c. Jenis pemeriksaan
 - d. Tanggal dan jam pengambilan bahan pemeriksaan
 - e. Kondisi pasien saat bahan pemeriksaan diambil (misal; puasa, sedang menjalani terapi/pengobatan tertentu, dll.)
 - f. Kondisi bahan (misal: volume, warna, bau, viskositas, jangka waktu penyimpanan, suhu penyimpanan, dll.)
 7. Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan konfirmasi, apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang bahan pemeriksaan tidak lengkap, terhadap keadaan ini. **PIHAK PERTAMA** akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis.
 - b. Menolak bahan pemeriksaan apabila kondisi bahan pemeriksaan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, adapun sebab dan alasan penolakan terhadap bahan pemeriksaan tersebut disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pihak 1			
Paraf Pihak 2			

8. Waktu penerimaan bahan pemeriksaan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

Hari Senin s.d Jumat (hari kerja) : pukul 08.30 s.d 15.00 WITA
Hari Sabtu : pukul 08.30 s.d 12.00 WITA

Untuk sampel pemeriksaan Patologi:

Hari Senin s.d Jumat (hari kerja) : pukul 08.30 s.d 12.00 WITA
Hari Sabtu : pukul 08.30 s.d 11.00 WITA

Untuk pemeriksaan Radiologi:

Hari Senin s.d Jumat (hari kerja) : pukul 08.30 s.d 12.00 WITA

9. Kedua belah pihak wajib melaksanakan/mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan Laboratorium ataupun standar prosedur yang berlaku.

B. Pengambilan Sampel & Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan

1. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pengambilan sampel & pemeriksaan laboratorium sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Parameter pemeriksaan dan jumlah titik sampel akan diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** melalui surat permohonan pengambilan sampel dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** tidak akan melayani atau melakukan pemeriksaan sampel tanpa adanya surat permohonan pengambilan sampel dari **PIHAK PERTAMA**.
4. Sebelum pengambilan sampel, **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** perihal waktu pengambilan, personil yang ditugaskan pengambilan sampel paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran pengambilan sampel.
5. Petugas pengambil sampel dalam melakukan pengambilan diwajibkan memperlihatkan Surat Tugas Asli kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. Setelah selesai pengambilan sampel, maka **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** menandatangani Berita Acara Pengambilan Sampel, Formulir Permintaan Pemeriksaan Sampel (FPPS).
7. Para pihak tidak diperbolehkan mengurangi/menambahkan parameter pemeriksaan selain **yang telah disepakati bersama**.
8. Apabila dalam suatu kondisi yang tidak dapat dihindari, pada saat pengambilan sampel, **PIHAK PERTAMA** meminta penambahan jenis parameter dan atau jumlah pemeriksaan, maka **PIHAK PERTAMA** diwajibkan mengisi formulir penambahan parameter/jumlah sampel.

Paraf Pihak 1			
Paraf Pihak 2			

Pasal 4
Kerahasiaan Medis

PARA PIHAK selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas dan hasil pemeriksaan, kecuali dalam proses penegakan hukum sehingga **PIHAK KEDUA** dapat memberikan keterangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Penanggung Jawab

Penanggung jawab harian **PIHAK PERTAMA** adalah :

1. Bagian Laboratorium
Nama : Andi Jusnaini Nur
HP. : 085145198826
Email : laboratoriumrsprb@gmail.com
2. Bagian Kesling
Nama : Zulfina Eka Putri
HP. : 085-40848204
3. Bagian Keuangan
Nama : Muhammad Hasib
HP. : 085222267885
Email : keuangan.rsprb@gmail.com

Penanggung jawab harian **PIHAK KEDUA** adalah :

1. Bagian Pelayanan
Nama : dr. Irmawaty Haeruddin, M.K.M
HP. : +62 813-4398-1774
2. Bagian Perjanjian Kerja Sama
Nama : A.To Jiwa Ram, S.H.
HP. : 085242635321
3. Bagian Keuangan
Nama : Arniati Haris, SE
HP. : 081241919685

Pasal 6
Laporan Hasil Uji

1. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU) dalam bentuk atau tampilan dan format sesuai dengan format baku yang telah ditentukan **PIHAK KEDUA**.
2. LHU akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara diambil langsung oleh **PIHAK PERTAMA** atau dapat dikirimkan melalui email di rsoj.prb@gmail.com atau media komunikasi elektronik lainnya berdasarkan permintaan **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pihak 1			
Paraf Pihak 2			

Pasal 7
Pengulangan Pemeriksaan

A. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan & Penunjang Radiologi

1. Apabila menurut **PIHAK PERTAMA** terdapat hasil pemeriksaan yang meragukan sehingga diperlukan pemeriksaan ulang, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang, dengan ketentuan:
 - a. Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan diagnosa dokter pemeriksa atau terdapat alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis.
 - b. Interpretasi hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan tersebut disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim.
 - c. Dalam hal harus dilakukan pemeriksaan ulang, maka kondisi pasien/sampel harus sama dengan kondisi pada saat pengambilan sampel sebelumnya diambil.
2. Biaya yang muncul akibat pemeriksaan ulang akan ditagihkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

B. Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan

1. Apabila menurut **PIHAK PERTAMA** terdapat hasil pemeriksaan yang meragukan sehingga diperlukan pemeriksaan ulang, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang, dengan ketentuan:
 - a. Sampel yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya oleh **PIHAK KEDUA** tidak dapat disandingkan/tidak mewakili untuk sampel yang akan dilakukan pengulangan dan **PIHAK PERTAMA** tidak akan *complain* terhadap hasil pengujian sampel yang terbaru.
 - b. Terhadap pengulangan pemeriksaan sampel tersebut, maka akan menggunakan tanggal pengambilan sampel & nomor laboratorium yang terbaru dan tidak dapat menggunakan tanggal pengambilan sampel & nomor laboratorium yang lama atau dengan kata lain sampel tersebut dianggap sebagai sampel yang berbeda dengan sebelumnya.
2. Biaya yang muncul akibat pemeriksaan ulang akan ditagihkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
Tarif Pemeriksaan

1. Satuan biaya/Tarif pemeriksaan laboratorium yang diberlakukan dalam perjanjian ini sama dengan tarif yang sedang diberlakukan secara umum oleh **PIHAK KEDUA**, yakni berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar tentang Tarif Pelayanan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar (terlampir) dan adapun biaya

Paraf Pihak 1			
Paraf Pihak 2			

pengambilan sampel lingkungan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** akan melakukan perubahan tarif pemeriksaan, maka **PIHAK KEDUA** akan membuat surat pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tarif baru tersebut diberlakukan kecuali dalam hal tertentu **PIHAK KEDUA** dapat memberlakukan perubahan tarif tersebut secara sesegera mungkin.
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak menyetujui perubahan tarif pemeriksaan (sebagaimana di atur dalam ayat 2 pasal ini) dan antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan mengenai hal ini, maka perjanjian ini menjadi berakhir dengan sendirinya.
4. Pemutusan perjanjian kerja sama hal ini tidak serta merta menghapus segala kewajiban yang belum terselesaikan.
5. Biaya pengiriman sampel dan biaya pengiriman laporan hasil uji dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

Tata Cara Penagihan dan Pembayaran

1. Pembayaran biaya pengambilan sampel dilakukan sebelum petugas sampel **PIHAK KEDUA** mengambil sampel **PIHAK PERTAMA**.
2. Penagihan dilakukan berdasarkan terbitnya surat pernyataan utang (SPU) yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**, dengan kelengkapan:
 - a. Surat Penagihan Asli
 - b. Surat Pengantar Asli
 - c. Invoice/ nota pemeriksaan
3. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 9 (sembilan) hari kerja setelah surat pernyataan utang (SPU) yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK PERTAMA** wajib menandatangani SPU tersebut.
4. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan **surat tagihan pertama** paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Pernyataan Utang (SPU) diterbitkan.
5. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan secara tertulis alasan keterlambatan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.
6. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal **surat tagihan pertama**, **PIHAK PERTAMA** tidak melunasi seluruh piutang, maka **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan dan menyampaikan **surat tagihan kedua** dan berhak menolak untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan laboratorium yang dikirimkan **PIHAK PERTAMA**, hingga terdapat pelunasan.
7. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal **surat tagihan kedua**, **PIHAK PERTAMA** tidak melunasi seluruh piutang, maka **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan dan menyampaikan **surat**

Paraf Pihak 1			
Paraf Pihak 2			

tagihan ketiga atau **tagihan terakhir** dengan tembusan kepada PUPN Cabang Sulawesi Selatan.

8. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal **surat tagihan ketiga**, **PIHAK PERTAMA** tidak melunasi seluruh piutang, maka **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan surat penyerahan piutang macet kepada PUPN Cabang Sulawesi Selatan.
9. Apabila transaksi dalam satu bulan di bawah tarif Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka **PIHAK KEDUA** hanya mengirimkan surat tagihan berupa *soft copy* yang akan disampaikan melalui email atau *Whatapp* atau pesan elektronik lainnya. Adapun *hard copy* surat tagihan dapat diambil secara langsung pada bagian Keuangan **PIHAK KEDUA**.
10. Pembayaran **Pengambilan Sampel & Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan** dapat dilakukan secara langsung melalui kasir, maupun melalui rekening resmi milik **PIHAK KEDUA**.
Bank : Bank Negara Indonesia 46
No. Rek : 0387664619
Nama : RPL 136 BBLKM Makassar untuk Rekening Operasional BLU
11. Pembayaran melalui rekening, wajib memuat nomor surat penagihan terakhir pada keterangan/berita dan **biaya transfer** dan lain-lain ditanggung **PIHAK PERTAMA** serta **PIHAK KEDUA** akan mengakui pelunasan pembayaran tersebut apabila nominal yang tertuang dalam SPU sama dengan nominal yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
12. Bukti pembayaran melalui rekening wajib dikirim melalui email atau aplikasi pesan **PIHAK KEDUA** yang tercantum di Surat Penagihan.

Pasal 10 **Jangka Waktu Perjanjian**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal 12 September 2025 dan akan berakhir tanggal 12 September 2028
2. Apabila para pihak ingin mengakhiri perjanjian kerja sama ini maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** ingin memperpanjang perjanjian kerjasama ini maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberitahukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.
4. Berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sama ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum direalisasikan.

Paraf Pihak 1			
Paraf Pihak 2			

Pasal 11
Force Majeure

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi *Force Majeure*, pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 3x24 jam setelah terjadinya peristiwa *Force Majeure*.
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi *Force Majeure*, pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 3x24 jam setelah terjadinya peristiwa *Force Majeure*.
3. Keadaan *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat 1 (satu) diatas termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: peperangan, huru-hara, unjuk rasa massa, perombakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi.
4. Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* berlangsung secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan Para Pihak melanjutkan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah hukum Makassar.

Pasal 13
Lain-lain

1. Selama berlangsungnya kerja sama ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Perjanjian kerja sama ini akan di selesaikan dan di atur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Apabila salah satu pihak ingin mengubah seluruh atau sebagian isi naskah perjanjian kerja ini, maka pihak yang bersangkutan harus mengajukan usulan secara tertulis dan dibicarakan secara musyawarah.

Paraf Pihak 1			
Paraf Pihak 2			

Pasal 14
Pemutusan / Pembatalan Perjanjian

1. Perjanjian ini menjadi batal demi hukum atau dapat diputuskan setiap saat sebelum waktunya, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan / peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini :
 - a. Dalam hal para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
 - b. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
 - c. Para pihak berhak mengakhiri perjanjian ini sebelum waktunya apabila di dalam pelaksanaan perjanjian salah satu atau kedua belah pihak tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah di atur dalam perjanjian ini atau pada saat proses pembuatan atau selama perjanjian ini berlangsung memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
2. Hal ini dilakukan secara tertulis oleh masing-masing pihak 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian ini dinyatakan diakhiri.
3. Sehubungan dengan batal atau putusnya perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya perjanjian.

Pasal 15
Jaminan Para Pihak

1. **PIHAK PERTAMA & PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin bahwa telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dan perizinan tersebut dinyatakan masih berlaku.
2. Apabila ternyata para pihak melanggar ketentuan pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang melanggar akan membebaskan pihak lainnya dari segala risiko maupun tuntutan dari **PIHAK KETIGA**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa satu dengan yang lainnya adalah sebagai pihak yang berhak untuk menandatangani perjanjian kerja sama ini.

Pasal 16
Komitmen Anti Korupsi dan Gratifikasi

1. Para Pihak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dilarang untuk melakukan:
 - a. Praktik Korupsi:
Praktik Korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang menjanjikan, menawarkan, memberikan, menerima dan/atau meminta hadiah

Paraf Pihak 1			
Paraf Pihak 2			

dalam bentuk uang, komisi, hadiah, keuntungan, peluang ataupun bentuk lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk mempengaruhi Pihak lain melakukan perbuatan tidak patut seperti tersebut di atas, baik dalam proses pengadaan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, sehingga menimbulkan kerugian finansial praktik

b. Kecurangan:

Praktik Kecurangan adalah perbuatan-perbuatan yang membuat dan/atau memberikan keterangan, informasi, dan dokumen yang keliru baik secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa ada upaya meralat keterangan, informasi, dan dokumen yang keliru dimaksud, sehingga memperoleh keuntungan finansial dan/atau manfaat lain untuk menghindari kewajiban, baik dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini.

2. **PIHAK PERTAMA** berkomitmen mendukung **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pasal 17
Penutup

1. Perjanjian ini di buat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA & PIHAK KEDUA** serta dapat di perbanyak sesuai kebutuhan.
2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

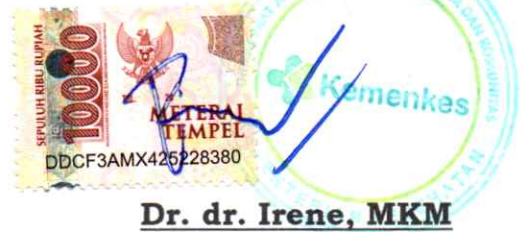
RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya



dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK

PIHAK KEDUA

Kepala BBLKM Makassar



Paraf Pihak 1			
Paraf Pihak 2			